

**Nr. 192 Oberbürgermeister Goerdeler an Staatssekretär Lammers. Rauschen/Ostpreußen, 27.
Juli 1935**

R 43 II/315a, Bl. 219–222 Original

Beginn:

Beginn:

[Fortbestand des Reichskommissariats für Preisüberwachung]

Sehr verehrter Herr Staatssekretär!

Den anderweiten Entwurf eines Gesetzes über die Verlängerung der Amtsdauer und über die Erweiterung der Befugnisse des Reichskommissars für Preisüberwachung¹ habe ich erhalten. Ich darf vorweg darauf aufmerksam machen, daß § 1, nachdem das Gesetz und das Amt am 1. Juli 1935 abgelaufen sind, nicht mehr in die Form einer Verlängerung gekleidet werden kann, worauf auch der Herr Reichs- und Preußische Minister des Innern bereits hingewiesen hat². § 1 müßte etwa lauten: „Das Gesetz über Bestellung eines Reichskommissars für Preisüberwachung vom 5. 11. 1934 (RGBl. I S. 1085)³ und das Gesetz über die Erweiterung der Befugnisse des Reichskommissars für Preisüberwachung vom 4. 12. 1934 (RGBl. I S. 1201)⁴ werden wieder in Kraft gesetzt und gelten bis zum 31. 12. 1935.“ Dementsprechend könnte auch § 2 Abs. 1 vereinfacht werden.

Meine *Hauptbedenken* richten sich aber gegen den 2. Absatz des § 2⁵, laut dessen der Reichskommissar die im 1. Absatz des § 2 aufgeführten Maßnahmen *im Einvernehmen mit dem zuständigen Reichsminister* trifft. Die bisherige Stellungnahme des Führers und Reichskanzlers verpflichtet mich ganz besonders zu rechtzeitiger Darlegung meiner Auffassung.

Die Betrauung eines Reichskommissars mit Obliegenheiten, die an sich zu den Zuständigkeiten der Fachminister gehören, ist eine außergewöhnliche Maßnahme. Es soll sich nicht darum handeln, eine neue ministerähnliche Stelle zu begründen, die nur die Verantwortungen zersplittern und verwässern, den Geschäftsgang aber um eine weitere Zuständigkeit bereichern und damit verlangsamen würde. Der gewollte Zweck, außergewöhnlichen Erscheinungen und Notständen zu Leibe zu rücken, kann vielmehr nur erreicht werden, wenn der Reichskommissar eine klare eigene Zuständigkeit hat und aus selbständiger Verantwortung einheitlich und schnell handeln kann. Es geht also um die Frage, ob die normalen Machtvollkommenheiten der Minister ausreichen oder ob Sondervollmachten geschaffen werden müssen. Es wäre ein Widerspruch in sich und daher nicht zweckmäßig, einen Reichskommissar für Preisüberwachung in seiner Tätigkeit zu hemmen, indem man ihn an die Zustimmung der zuständigen Minister bindet. Selbstverständlich liegt die letzte Entscheidung stets beim Führer und Reichskanzler. Aber es ist ein Unterschied, ob diese Entscheidung bei Meinungsverschiedenheiten mit den Ministern vor dem Entschluß eingeholt werden muß oder ob es dem Führer und Reichskanzler souverän überlassen bleibt, in die Tätigkeit des Reichskommissars von sich aus lenkend und gegebenenfalls beendigend einzugreifen. Wie bei der Deutschen Gemeindeordnung, so muß ich auch hier den Standpunkt vertreten, daß die Autorität des Führers nur in äußersten Fällen

¹ Dok. Nr. 188.

² Mit Schreiben vom 8. 7. 35; R 43 II/315a, Bl. 200.

³ Dok. Nr. 37 P. 1.

⁴ Dok. Nr. 53 P. II 7.

⁵ Gemeint ist der letzte Satz von § 2 (1); s. Dok. Nr. 188 Anm. 5.

eingesetzt werden darf; so weit und so oft wie möglich müssen entschlußfreudige und entsprechend bevollmächtigte Männer die Verantwortung auf sich nehmen⁶.

Dazu kommt, daß mit jeder Inanspruchnahme des Führers und Reichskanzlers ein irgendwie gear-
teter *Zeitaufschub* unvermeidlich verbunden sein muß. Es kann Vorkommen, daß dieser Zeitauf-
schub bei der Belastung des Führers und Reichskanzlers länger währt, als die Sache es vertragen
kann. Ich erinnere an die Notwendigkeit, kurz nach Inkrafttreten der neuen Brotmarktordnung
sofort eingreifen zu müssen, um die bereits an vielen Orten im Gange befindliche effektive Erhö-
hung von Brotpreisen zu verhindern⁷. Wenige Tage später wäre es wesentlich schwieriger gewesen,
bereits vollzogene Erhöhungen wieder rückgängig zu machen; vor allen Dingen wären höchst
bedenkliche psychologische und politische Auswirkungen bereits eingetreten gewesen. Es ist dies
ja *der Fall*, den ich dem Führer und Reichskanzler in der zweiten Junihälfte vortrug⁸, und in dem
meine damals ausgesprochene Erwartung, daß der Herr Reichsminister für Ernährung und Land-
wirtschaft widersprechen würde, sich inzwischen in vollem Umfange bewahrheitet hat. Der Führer
und Reichskanzler kann vielleicht beanstanden, daß ich hier nicht vorher mich mit dem zuständigen
Fachminister ins Einvernehmen gesetzt habe. Aber es wäre für das Ganze erträglicher, daß ich hierfür
zur Rechenschaft gezogen würde, als daß in der Sache selbst durch Zeitverlust ein schwer wieder
gut zu machender Schade[n] eingetreten wäre. Ich bin mit dem Herrn Reichsernährungsminister
darin vollkommen einig und habe diese Auffassung auch stets vertreten, daß es notwendig ist, die
Ernährung des deutschen Volkes durch angemessene Preise für den Bauern sicherzustellen und die
Lebensfähigkeit der deutschen Bauernschaft in jeder verständigen Weise, auch durch Festpreise,
zu sichern. Aber ich bin nicht der Ansicht, daß es für die Preisgestaltung und für die Versorgung
des deutschen Volkes nützlich ist, die Verteilung und Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse
bis zum Endprodukt durch Zwangsordnungen zu regeln. Sie schalten in zunehmendem Maße den
eingespielten Verarbeitungs- und Verteilungsapparat aus oder zwingen ihn in einem Augenblick zu
Umstellungen, in dem alles darauf ankommt, die Erfahrung auszunutzen und jenen Apparat durch
Wettbewerb zur besten und billigsten Leistung zu zwingen.

Der Herbst 1935 und der Winter 1935/36 werden uns voraussichtlich vor folgende neue Schwierig-
keiten stellen:

– 1.

Ein erheblicher Teil der Weltrohstoffe steigt im Preise, und zwar auch solche Rohstoffe, die wir
benötigen.

– 2.

Die Exportschwierigkeiten nehmen zu und wirken sich in weiterer Verknappung der Devisen und
der Rohstoffe aus.

– 3.

Die Rindvieh- und Schweinebestände sind – letztere besonders stark – zurückgegangen⁹. Der
Reichsnährstand hat sich veranlaßt gesehen, Höchstpreise jetzt auch für Schweine festzusetzen. Er

⁶ Vor der Verabschiedung der Deutschen Gemeindeordnung hatte Goerdeler in Schreiben an Frick vom 11. 1. und an Hitler vom 23. 1. 35 die beabsichtigte Schaffung eines kommunalen Beauftragten der NSDAP (Kreisleiter) als institutionalisierte Einmischung eines außerhalb der Gemeindeverwaltung stehenden Kontrolleurs scharf kritisiert und außerdem vor einer zu kleinlichen Staatsaufsicht gewarnt, weil dies die Initiative und Verantwortungsfreude der Selbstverwaltungsorgane abwürgen müsse. S. Dok. Nr. 85 Anm. 18.

⁷ Vgl. Dok. Nr. 183 Anm. 5.

⁸ S. Dok. Nr. 181.

⁹ Die Viehzählung vom Dezember 1934 hatte für das Reich einen Bestand von 19,2 Mio Stück Rindvieh ergeben, im Dezember 1935 waren es 18,9 Mio. Der Gesamtbestand an Schweinen betrug im Juni 1934 22,4 Mio Stück, im Juni 1935 nur mehr 20 Mio Stück. Auf den größeren deutschen Schlachtviehmärkten wurden 1934 insgesamt 6 Mio Schweine aufgetrieben, 1935 nur knapp 4,5 Mio. Der Schlachtviehpreis für Rinder stieg von Juli 1934 bis Juni 1935 im Reichsdurchschnitt von 33,60 RM auf 41,50 RM pro Zentner Lebendgewicht, bei Schweinen im selben Zeitraum von 41,30 RM auf 46,10 RM, bis September 1935 weiter auf 52,50 RM. STAT. JB. 1935, S. 101 f., 109, 266 f.; STAT. JB. 1936, S. 102–104, 289 f. Zum Umfang der Preissteigerungen vgl. allgemein auch die Ausführungen in Dok. Nrr. 208, 215 und 218.

übersieht, daß Höchstpreise nur dann richtig wirken, wenn entweder genügend Ware vorhanden ist oder bei nicht genügender Ware Beschlagnahme und Verteilung einsetzen. Der Ergänzung durch ausländisches Vieh stehen die in Ziffer 2 erwähnten Schwierigkeiten entgegen. Bei Eiern, Gemüse und Obst ist derselbe Zustand bemerkbar.

– 4.

Zu diesen natürlichen Schwierigkeiten, die alle preisstigernd wirken, tritt noch die Exportabgabe hinzu. Meine Stellung zu ihr ist bekannt; ich fürchte, daß der weitere Verlauf meine Warnung als begründet erscheinen lassen wird¹⁰.

Bei dieser Lage ist folgendes notwendig:

– 1.

Ausnutzung aller international gegebenen, national vertretbaren Möglichkeiten, um zu natürlichem Handelsverkehr zu gelangen und dadurch die Rohstoffversorgung flüssiger zu gestalten unter Beseitigung aller entgegenstehenden Hemmungen.

– 2.

Größte Sparsamkeit in der gesamten öffentlichen Verwaltung und in der Volkswirtschaft, um hierdurch natürliche Gegenkräfte gegen die oben erwähnten preisstigernden Kräfte auszulösen; bessere Anpassung der öffentlichen Aufträge an diese Lage.

– 3.

Beseitigung aller Belastungen der deutschen Volkswirtschaft und der Verwaltung mit irgendwie vermeidbaren Organisationskosten. Dazu gehört auch die Verarbeitung und Verteilung aller Rohstoffe einschließlich der landwirtschaftlichen Erzeugnisse durch den eingespielten Apparat der Wirtschaft.

Die hiernach zu treffenden Maßnahmen der Preisüberwachung decken sich also immer weiter fortschreitend mit den allgemeinen politischen und wirtschaftlichen Aufgaben. Sie werden daher am natürlichsten, organischsten und zweckmäßigsten von den zuständigen Fachministern getroffen. Diesen wird ihre Aufgabe jetzt dadurch erleichtert, daß die wesentlichen sachlichen, organischen und technischen Voraussetzungen für die Bildung und Überwachung jeweils angemessener Preise in den letzten 8 Monaten geschaffen sind. Unter diesen Umständen muß ich empfehlen, zunächst die Verantwortung der zuständigen Fachminister sich auswirken zu lassen, ihnen aber zur besseren Durchführung den eingespielten Apparat, so wie er jetzt zusammengesetzt ist, solange zur Verfügung zu stellen, als sie es wünschen. Seit dem 1. Juli erfolgt bereits die Preisüberwachung auf diesem Wege und unter Verantwortung der Fachminister¹¹. Wenn sich dieses Verfahren bewährt, ist es zweifellos das beste und jedem Sonderkommissariat vorzuziehen.

Zu dieser Empfehlung nötigt mich auch die Tatsache, daß zum mindesten der Herr Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft der Erteilung neuer Vollmachten widerspricht. Ich will seiner auf Überzeugung gegründeten Auffassung nicht zu nahe treten. Wird in aller Ruhe der Versuch gemacht, ob nicht tatsächlich die Preisüberwachung durch die zuständigen Fachminister zur Zeit ausreicht, so wird dadurch jedenfalls Zeit zu einer vollkommen sachlichen und unbefangenen Klärung der Meinungen gewonnen. Bewährt sich dieser Versuch nicht, so werden sich auch die Notwendigkeiten besonderer Vollmachten klären. Denn dann wird es offenbar, daß ein Reichskommissar, gebunden an die Zustimmung der Minister, die an sich in der Lage wären, selbst zu handeln, seine Aufgabe nicht zum guten Ende führen kann; daß also nicht die Einsetzung eines Kommissars neben den Ministern das Entscheidende ist, sondern die Erteilung besonderer Vollmachten, die ihm ermöglichen, schnell und schlagkräftig einzugreifen. *Ich sehe ohne solche Vollmachten für einen*

¹⁰ Vgl. Dok. Nr. 177 P. 1, bes. zu Anm. 5.

¹¹ Aufgrund Ziff. 3 der AnO Hitlers vom 1. 7. 35: Dok. Nr. 181 Anm. 5.

Reichskommissar keine Möglichkeit, den Auftrag wirklich durchzuführen. Selbstverständlich aber hat der Reichskommissar die Pflicht, mit den beteiligten Ministern laufend in Fühlung zu bleiben. Daß der Führer und Reichskanzler jederzeit über mich verfügen kann, ist selbstverständlich. Aber ich bitte, mir im Falle einer beabsichtigten Entscheidung, die meinen vorgetragenen Bedenken nicht Rechnung tragen soll, zu deren mündlicher Darlegung Gelegenheit zu geben. Einen neuen Vorschlag zu einem Gesetz erlaube ich mir beizufügen¹². Ich halte auch die Unterschriften des Herrn Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda und des Herrn Reichsarbeitsministers für erwünscht, weil auch ihre Arbeitsgebiete berührt werden können.

Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener

Goerdeler

¹² Der beigefügte Entwurf faßte lediglich den § 1, wie oben im Schreiben zitiert, neu und war ansonsten gegenüber der ersten Fassung vom 28. 6. 35 unverändert; R 43 II/315a, Bl. 223. – Entscheidung Hitlers s. Dok. Nr. 197.

Zitierhinweis

Nr. 192 Oberbürgermeister Goerdeler an Staatssekretär Lammers. Rauschen/Ostpreußen, 27. Juli 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d192>